



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 215 del 26/08/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di rimozione de hors, ripristino stato dei luoghi, e diffida, in capo a pubblico esercizio di somministrazione, per occupazione abusiva di suolo pubblico

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Premesso che la ditta ***** e' titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ubicato nel Comune di Lamezia Terme in ***** (giusta SCIA cod. univoco CalabriaSuap *****);

Preso atto dei verbali di accertamento elevati a carico del sig. *****, rappresentante legale della ditta ***** titolare del pubblico esercizio ubicato in *****.

- verbale *****, (con allegato report fotografico) del Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme, trasmesso a questo SUAP con protocollo ***** nel quale viene contestato la violazione dell'art. 20 c. 1 e 4 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), per aver occupato abusivamente il suolo pubblico di *****, marciapiede piastrellato, antistante il locale con: n. 8 tavoli, n. 20 sedie, e n. 4 fioriere per un totale di mq 30, senza la prescritta autorizzazione;
- verbale ***** della Legione Carabinieri Calabria Stazione di Lamezia Terme Principale, acquisito al protocollo comunale ***** nel quale viene contestato la violazione dell'art. 20 c. 3 e 4 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), per aver occupato abusivamente il suolo pubblico di ***** con n. 6 tavoli, e sedie, senza la prescritta autorizzazione;

Viste, le disposizioni contenute:

- nel Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Delibera n. 42 del 20/04/2021), in particolare all'art. 43: "Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. (...). L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative abusive (...);
- nel Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico con de hors (Delibera C.C. n. 31 del 15/04/2026), in particolare all'art. 15: "Qualora sia accertata l'occupazione di suolo pubblico con De hors senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia del titolo, il titolare dell'attività cui il De hors è funzionalmente connesso è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione/notifica del verbale. (...) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione procede alla

rimozione d'ufficio degli allestimenti con addebito delle spese al responsabile, ferme restando le ulteriori sanzioni previste e quanto disposto dal presente articolo."

- nella Legge 25 marzo 1997, n. 77, all'art. 6: "In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni".

Accertato mediante verifica degli atti d'ufficio, che la ditta ***** non è in possesso di alcuna autorizzazione legittimante l'occupazione di suolo pubblico per come descritta nei verbali;

Considerato che:

- alla data odierna non sono pervenuti a questo Servizio ne' ricorsi e/o contestazioni rispetto a quanto verbalizzato, ne' alcuna comunicazione in merito all'avvenuta rimozione;
- pertanto, ricorrono le condizioni per disporre la rimozione degli arredi e delle attrezzature, ed il ripristino dello stato dei luoghi sul marciapiede di *****, poichè in assenza della prescritta autorizzazione, nonché di diffidare la società dal perpetrare l'abuso;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti altresì:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il DPR 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al

*****rappresentante legale della ditta
***** titolare del pubblico esercizio ubicato
in***** , la rimozione entro cinque giorni dalla notifica del presente
provvedimento, delle attrezzature e gli arredi allocati abusivamente sul marciapiede
di***** , nonche' il ripristino dello stato dei luoghi, e di darne comunicazione al
Servizio Attivita' Economiche-Produttive (S.U.A.P.) del Settore Governo del Territorio, nonche'
l'inibizione all'uso del dehors abusivo con effetto immediato;

AVVERTE ALTRESI' CHE:

- se il gestore dell'esercizio cui il dehors e' annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione comunale provvederà allo sgombero coatto, con addebito al trasgressore delle relative spese nonche' quelle di custodia, ed all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
- qualora la presente ordinanza venisse disattesa, il gestore sara' ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone che nel frattempo dovessero sopraggiungere, stante la condizione abusiva degli arredi e delle attrezzature;
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- in caso di ulteriore violazione avente ad oggetto l'occupazione abusiva di suolo pubblico (recidiva), si procedera' ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 77/1997, con l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dell'attivita' per un periodo di tre giorni. In tal senso la presente ordinanza vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento alla ditta

- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attivita' utile a garantire il rispetto dell'ordinanza, all'Ufficio Entrate ed alla Legione Carabinieri Calabria Stazione di Lamezia Terme Principale, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarita' tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 26/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO